



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 13

Dependência: 20º D.P. AGUA FRIA

Boletim No.: 9001/2016

2ª Via

INICIADO: 27/08/2016 08:20hs e EMITIDO: 27/08/2016 18:13hs

Folha : 1

JMLNPOCBDJEE0GXZ

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA DOUTOR GABRIEL PIZA, 312 - SANTANA - CEP: 02036-011
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 09 D.P. - CARANDIRU

Ocorrência: 27/08/2016 às 03:40 horas

Comunicação: 27/08/2016 às 08:09 horas

Elaboração: 27/08/2016 às 08:20 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- MATHEUS HENRIQUE DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 39370336-SP
emitido em 23/02/2005 - Exibiu o RG original: Não
Mãe: EDICLEIA DA SILVA SEVERIANO - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 14/04/1996
20 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: SEGURANÇA
Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Parda - Endereço Residencial: RUA ALFREDO PEREIRA DOS SANTOS, 102
V.PENTEADO - S.PAULO - SP

Testemunha:

- EDERSON FABRICIO SANT ANA - Presente ao plantão - RG: 45537737-SP
emitido em 07/03/2012 - Exibiu o RG original: Não
Outros documentos: RE. 151493-8 - Pai: JOSE LOPES SANT ANA NETO
Mãe: SILVANA REGINA FLAVIO SANT ANA - Natural de: TAUBATE -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 02/05/1985
31 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 2 Grau completo - CPF: 35205087889
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Residencial: RUA DOS CAMARES, 94 - CARANDIRU - S.PAULO - SP
Telefones: (11)2901-9837 (Residencial)

Condutor:

20º D.P. AGUA FRIA

Endereço da delegacia : R SAO ZEFERINO, 34 - AGUA FRIA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6203-8801



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 14

Dependência: 20º D.P. AGUA FRIA

Boletim No.: 9001/2016

2ª Via

INICIADO:27/08/2016 08:20hs e EMITIDO:27/08/2016 18:13hs

JMLNPOCBDJEEOGXZ

Folha :2

- JANAINA BARBOSA GONCALVES - Presente ao plantão - RG: 40367778-SP emitido em 28/01/2013 - Exibiu o RG original: Não
- Pai: LAZARO PAULINO GONCALVES - Mãe: CELIADORA BARBOSA GONCALVES
- Natural de: ASSAI -PR - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino
- Nascimento: 04/12/1986 29 anos - Estado civil: Casado
- Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: Superior completo
- CPF: 36403014803 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
- Endereço Comercial: RUA DOS CAMARES, 94 FUNDOS - CARANDIRU - S.PAULO
- SP - Empresa: 3ª CIA DO 9º BPMM - Telefones: (11)2901-9837 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Outros-Valor/Moeda - Observações: R\$70,00
- Pessoa relacionada: JANAINA BARBOSA GONCALVES

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 26 - Involucro: OUTROS
- Observações: 26EPENDORFS CONTENDO SUBSTANCIA EM PÓ BRANCA, COM APARÊNCIA DE COCAÍNA
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 4 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: 4 TABLETES CONFECCIONADOS COM SUBSTANCIA ORGÂNICA COM APARÊNCIA DE MACONHA NO INTERIOR DE PLASTICO

Histórico:

Presente nesta distrital, os policiais militares, acima qualificados, noticiando que estavam em patrulhamento pelas imediações do bairro Santana, quando ao passarem pela Rua Gabriel Piza depararam com um indivíduo em atitude suspeita que ao visualizar a viatura policial saiu correndo mas acabou por ser detido e identificado por Mateus Henrique da Silva. Na revista Mateus trazia consigo 26(vinte e seis) eppendorfs com cocaína e 4(quatro) tabletes de maconha que estavam dentro de saquinhos plasticos, no interior do bolso direito de sua calça jeans, juntamente com a quantia R\$70,00. Inquirido pelo local Mateus confessou a venda da droga.

Diante do fato, deram voz de prisão em flagrante à Mateus e o conduziram a esta distrital para confecção de procedimento de policia judiciaria.

20º D.P. AGUA FRIA

Endereço da delegacia : R SAO ZEFERINO, 34 - AGUA FRIA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6203-8801



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 15

Dependência: 20º D.P. AGUA FRIA

Boletim No.: 9001/2016

2ª Via

INICIADO:27/08/2016 08:20hs e EMITIDO:27/08/2016 18:13hs

Folha :3

JMLNPOCBDJEE0GXZ

Nesta delegacia foi determinada a apreensão das drogas e seu encaminhamento ao Instituto de Criminalística que resultou no Laudo de Constatação número 393.379/16 positivo para cocaína com peso líquido de 8,2 gramas e positivo para maconha com peso líquido de 8 gramas.

O indiciado espontaneamente confessou que praticava a mercancia da droga no local.

Diante dos fatos esta autoridade Policial entendeu que o fato se subsume ao tipo penal previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e, para tanto, determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito e expedição de nota de culpa em desfavor do indiciado.

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

JOSE MARIA T. DE BRITO ALMEIDA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

NILMA DA SILVA AZEVEDO
DELEGADA DE POLÍCIA

20º D.P. AGUA FRIA

Endereço da delegacia : R SAO ZEFERINO, 34 - AGUA FRIA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6203-8801

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL CARLOS SOARES, liberado nos autos em 23/09/2016 às 12:45. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008478-76.2016.8.26.0635 e código 22089A.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0008478-76.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MATHEUS HENRIQUE DA SILVA**

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fernanda Galizia Noriega**

Vistos.

MATHEUS HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n 11.343/06, porque no dia 27 de agosto de 2016, por volta de 03hs40min, na Rua Doutor Gabriel Piza, altura do numeral 312, bairro Santana, via pública, nesta cidade e comarca da capital, trazia consigo, com o escopo de distribuição a terceiros, drogas, consistentes em 26 (vinte e seis) “ependorfs” contendo cocaína consubstanciada na forma de pó branco, com peso líquido de 8,2g (oito gramas e dois decigramas) e 04 (quatro) “trouxinhas”, contendo maconha consubstanciada na forma de erva esverdeada, com peso líquido de 8g (oito gramas), substâncias essas entorpecentes e psicotrópicas sob o controle especial da Portaria SVS/MS 344/98, que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de exibição e apreensão (fls. 16/17).

Comprovante de depósito judicial (fls. 30).

Exame Químico-Toxicológico (fls. 82/84). Laudo Pericial (fls. 85/87). Laudo de Constatação (fls. 25/27).

O réu foi notificado (fls. 96).

Apresentada a defesa prévia (fls. 100/101).

Folha de antecedentes e certidões (fls. 73/74 e 95).

Recebida a denúncia (fls. 116), o réu foi citado (fls. 130).

0008478-76.2016.8.26.0635 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns. O réu permaneceu em silêncio.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a aplicação do redutor, substituição por restritiva de direitos, pena mínima, regime diverso do fechado e apelo em liberdade, bem como o reconhecimento da menoridade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação penal é procedente.

Autoria e materialidade restaram demonstradas nos autos, pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação, pelo laudo de exame químico toxicológico, pelos depoimentos prestados na fase extrajudicial e pelas provas produzidas em juízo.

O réu foi reconhecido em juízo e os policiais narraram de maneira harmônica e detalhada a abordagem.

A policial Janaina já conhecia o réu de abordagens anteriores. Nunca o prendeu no tráfico. O local é conhecido como ponto de tráfico. Estava em patrulhamento com outra viatura, com vistas ao tráfico e o réu correu após avistar a viatura. Ele foi abordado. Com ele havia droga e dinheiro, no bolso. Era cocaína e maconha. Dinheiro: 70 reais. Não lembra a quantidade de drogas, mas acha que eram 26 de cocaína e 3 ou 4 de maconha. O réu confirmou que estava vendendo mesmo. O dinheiro não se recorda se ele disse que era do tráfico. Não se recorda se o réu falou que tinha algum trabalho e não lembra se ele morava perto. Acha que nunca prendeu o réu. Só fazia abordagens de rotina. O réu alegou que estava vendendo. Não lembra se o réu disse ser usuário. As drogas estavam embaladas individualmente. Não lembra se o réu deu detalhes sobre o “trabalho” no tráfico, se trabalhava em outros lugares.

O policial militar Ederson reconheceu o réu em juízo. Relatou que não o conhecia antes e não tinha feito abordagens anteriores. Estava em patrulhamento nas proximidades do metro Santana. O réu avistou a viatura e tentou fugir. Fez busca pessoal e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

encontrou 26 eppendorfs de cocaína, 4 porções de maconha e mais 70 reais, O réu assumiu estar vendendo o produto. O réu disse que o dinheiro era das drogas que já tinha vendido no dia. O réu não foi questionado sobre o tempo em que estava no tráfico.

Interrogado, o réu permaneceu em silêncio, exercendo direito constitucional.

A prova é suficiente para a procedência da ação penal. Os policiais narraram de maneira harmônica e coerente a abordagem do réu, o encontro da droga e do dinheiro e nada há nos autos a apontar suspeição, ainda que a policial Janaina já tenha feito abordagens anteriores do réu.

A droga foi apreendida em poder do réu e foi devidamente periciada. O dinheiro era proveniente do tráfico, fato narrado pelo próprio réu a um dos policiais, o que fez sua abordagem e encontrou as drogas.

Não há dúvidas acerca da finalidade de tráfico, pela quantidade e diversidade de drogas, embaladas individualmente. O local é conhecido como ponto de tráfico e o réu em momento algum alegou ser usuário. Pelo contrário, confessou, no calor dos fatos, após tentar fugir da abordagem policial, estar efetivamente vendendo drogas.

A absolvição é meta impossível de ser alcançada.

Caracterizado o delito de tráfico passo à fixação da pena, com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Caracterizado o delito de tráfico passo à fixação da pena, com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Respeitado o sistema trifásico fixo a pena base no mínimo legal, por ser o réu primário (fls. 73/74). Pena base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase não há circunstâncias agravantes. A menoridade relativa não traz reflexos à pena, pois no mínimo legal.

No terceiro estágio não há causas de aumento. Considerando a primariedade e a menoridade do réu, mister a aplicação do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com a redução máxima de 2/3, resultando a pena final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de crime grave, assemelhado aos hediondos.

Anoto, por oportuno, que os pedidos da defesa de fixação de regime mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merecem acolhida, pois o delito é assemelhado aos hediondos.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal para **CONDENAR** o réu **MATHEUS HENRIQUE DA SILVA** à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso, por incurso no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Respondeu preso a todo o processo, não se justificando a soltura após a condenação, razão pela qual nego o direito ao apelo em liberdade, sem prejuízo da execução provisória da pena.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Decretado o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, oficie-se oportunamente.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. e oficie-se .

Deixo de condenar o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, pois tem sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública do Estado.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**